广州市花都区“9•13”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2020年09月13日20时57分左右，在花都区狮岭大道中出平步大道中北833米（狮岭大道秀泉水库路段），发生一起小型轿车与两轮轻便摩托车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约100.2万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，10月14日，区政府成立了由区应急管理局局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和花城街道办事处等部门派员组成的广州市花都区“9•13”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤

亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和防范整改措施。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年09月13日20时57分左右，唐某某驾驶粤AD91785号牌小型轿车沿花都区狮岭大道由南往北行驶至狮岭大道中出平步大道中北833米（狮岭大道秀泉水库路段）时，因忽视行车安全，致轿车车头碰撞前方同向行驶的由尹某某驾驶的无号牌两轮轻便摩托车，造成尹某某受伤后经120到场确认死亡及两车部分损坏的交通事故。

（二）事故应急处置处置情况

1.2020年09月13日21时01分，值班民警接到出警处警广州市公安局交通警察支队指挥中心将警情转到花都区交警大队分控中心。

2. 接到警情后，区交警大队民警、120救护车赶赴现场处理施救，事故造成尹某某受伤后经120到场确认死亡，22时59分，事故现场处置完毕。

[证据材料：交通警情单（A2020091304088）复制件]

3.2020年09月21日，区交警大队事故处理中队按规定做好家属安抚以及善后工作，家属情绪稳定。

[证据材料：交通事故损害赔偿凭证（第2020A00063号）复制件]

(三)事故伤亡人员情况

1.尹某某，男，57岁，汉族，住址：湖南省衡南县人，未考取机动车驾驶证，交通方式：驾驶无号牌两轮轻便摩托车，死亡。经区公安司法鉴定中心鉴定证实：尹某某符合因巨大钝性暴力致创伤性休克死亡。

[证据材料：鉴定书（穗花公（司）鉴（法病）字〔2020〕9068号复制件]

(四)善后处理情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区政府、市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和花城街道办事处等部门立即成立事故调查组，深入涉事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对涉事车辆进行技术鉴定；三是市公安局花都区分局积极做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2020年9月21日，肇事司机与死者家属协商善后赔偿问题，由司机赔付21000元，其余赔偿金额正通过司法程序处理。

[证据材料：交通事故损害赔偿凭证（第2020A00063号）复制件]

（五）事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986），核定事故造成直接经济损失100.2万元，包括

两车损坏造成损失0.2万元，死亡赔偿金及家属的精神损失费100万元。

二、事故调查情况

（一）涉事车辆

1.涉事车辆基本情况

①粤AD91785小型轿车，登记车主：广州万郡汽车租赁有限公司，登记地址：广州市天河区车陂路113号1709房号，车辆检验有效期止：2021年02月28日，机动车交通事故责任强制保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，凭证号：PDZA202044190000014921，有效期止：2021年01月29日24时，机动车商业保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，凭证号：PDAA202044190000187099，有效期止：2021年05月05日24时。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

②无号牌两轮轻便摩托车（该车电动机号：150100040，车架号：JSD130220017），实际支配人：尹某某，住址：湖南省衡南县。

（证据材料：相关车辆行驶证等复印件）

3. 涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况
1	粤	粤AD91785号牌小型轿车（发动机号：

	AD91785号牌小型轿车	119000363，车辆识别代号:LGXCE6DB9K0008441，与公安机关交通管理部门登记相符)的制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，事发时的行驶速度无法计算;
2	无号牌两轮轻便摩托车	无号牌优悦牌电动车(电动机号:150100040，车辆识别代号:JSD130220017)为两轮轻便摩托车，属于机动车，该车制动性能不合格，转向性能合格，灯光性能不合格，事发时的行驶速度无法计算;

{证据材料:道路交通事故车辆痕迹检验笔录、道路交通事故车辆速度检验报告书(粤安车技检〔2020〕S2020090130008A-1号、道路交通事故车辆速度检验报告书(粤安车技检〔2020〕S2020090130008B-1)复印件、道路交通事故车辆属性检验报告书(粤安车技检〔2020〕S2020090130008B-1号复制件}

3.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统	灯光性能
1	粤AD91785号牌小型轿车	合格	合格	合格
2	无号牌两轮轻便	不合格	合格	不合格

	摩托车			

{证据材料: 道路交通事故车辆技术检验报告书(粤安车技检〔2020〕S2020090130008A号)、道路交通事故车辆技术检验报告书(粤安车技检〔2020〕S2020090130008B号)、道路交通事故车辆速度检验报告书(粤安车技检〔2020〕S2020090130008B号-1号复制件}

(二)事故车辆驾驶人情况

唐某某,男,52岁,汉族,住址:四川省达州市,驾驶证种类:机动车,准驾车型:C1,初次领证日期:2006年03月07日,有效期止:2028年03月07日,交通方式:驾驶粤AD91785号牌小型轿车,无伤害。

(证据材料:驾驶人信息查询结果单复印件)

(三)事故车辆驾驶人员测试、鉴定情况

经对唐某某血液进行乙醇含量测定,证实:事发时唐某某的送检静脉血中未检出乙醇。

(证据材料:中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书(中大法鉴中心〔2020〕毒鉴字第D202000860号复制件)

(四)事故道路情况

道路基本情况:现场位于花都区狮岭大道中出平步大道中北833米(狮岭大道秀泉水库路段),狮岭大道呈南北走向,平直沥青路面,路中设绿化带分隔双向八条机动车道,东西两侧各设一

条非机动车道，非机动车道与机动车道以白实线分隔；东西两侧路外为人行道；事故现场以南约80米狮岭大道东侧路边设限速60公里每小时标志牌；肇事时间为晚上，有路灯照明，视线良好，车流一般，现场无视频监控。

事故地点为乡道Y717线平步大道往北833米路口（桩号K2+834），根据现场调查，该路口车道分隔线、减速带、防滑块、彩色人行斑马线等地面标线清晰；“危险路段请减速慢行”、“注意十字路口”、“注意学校区域”等安全提示标志牌设置完善。

乡道Y717线全长5.377公里，起点桩号为K0+000，终点桩号为K5+377。该路路基宽度为7m、33m，K0+00至K2+001为水泥砼路面，设双向两车道；K2+001至K5+377为沥青路面，双向八车道，中间设置绿化带。

2013年狮岭镇人民政府对Y717线K2+001至K5+377杨二村至合成村段进行路面改造，改造项目设计单位为广州市花都区建筑设计院，监理单位为广州兴华建设监理有限公司，施工单位为金中天集团港航有限公司。该工程参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)、《城市道路交通设施设计规范》(GB 50688-2011)、《广州市道路交通指路标志系统设计技术指引》(2009.3)等规范，按一级公路结合城市次干道标准建设，设计速度60KM/h（局部路段

40KM/h）。改造工程于2013年5月竣工，2014年5月该路段移交区公路养护所管养，2020年7月由区公路养护所移交区地方公路管理站管养，公路养护单位严格按照养护技术规范对该路段进行保洁及养护。

（五）现场勘验情况

粤AD91785小型轿车车头朝北，车尾朝南位于事故现场，该车外观损坏一般，主要碰撞部位为车头；该车车头引擎盖离地80cm至86cm凹陷，有新鲜撞击痕；车头格栅离地66cm至71cm处破损，有新鲜碰撞痕；前保险杠离地60cm至62cm处有新鲜刮擦痕，离地49cm至52cm处部分车漆脱落；前悬挂号牌离地46cm至50cm处有凹陷痕；离地64cm至78cm处前保险杠右端与车身翼子板连接处松脱；前保险杠中部下端离地30cm至33cm处碰撞变形，有新鲜碰撞痕；前保险杠下沿距离车身右端54cm至56cm处有刮擦痕；车头底盘护板有大面积刮擦痕。无号牌两轮轻便摩托车车头朝东南，车尾朝西北左侧车身着地位于事故现场，该车外观损坏一般；该车离地49cm至51cm处后轮挡泥板碰撞凹陷；离地77cm至90cm后靠背碰撞变形；离地20cm至34cm脚踏板左侧变形破损，有刮擦痕；离地25cm至48cm中心罩破损；车头车篮变形。

（六）事故过错方及责任情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：

1.本事故因唐某某驾驶机动车上路行驶时，未按照操作规范

安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款[2]之规定，其行为是造成事故的全部原因。

2.根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项[3]之规定，唐某某承担事故的全部责任，尹某某不承担事故的责任。

（证据材料:《道路交通事故认定书》第440114120200000303号复制件）

（七）事故单位情况

1、广州彤班汽车租赁有限公司[4]（以下称“彤班公司”），办公场所：广州市白云区东平北路223号。未取得《网络预约出租汽车经营许可》。彤班公司承租广州万郡汽车租赁有限公司名下的170辆车辆（均已取得广州市网络预约出租汽车运输证），以租赁的形式取得170辆车辆的使用权，后以签订“合作协议”的形式，将车辆提供给驾驶员用于网络预约出租车经营。

2、广州万郡汽车租赁有限公司[5]（以下称“万郡公司”），办公

[1]《道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[2]《道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。”

[3]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

[4] 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。统一社会信用代码：91440101MA9ULBUW8C，法定代表人：谭某某，住所：广州市白云区东平北路223号，注册资本：壹佰万元人民币，成立日期：2020年05月27日，营业期限2020年05月27日至长期，经营范围：租赁业；

[5] 类型：有限责任公司（法人独资）。统一社会信用代码：91440101MA5APQ3D85，法定代表人：黄某某，住所：广州市

场所：广州市天河区大观中路1号之一601。公司名下共有车辆2857台，万郡公司将名下170辆（均已取得广州市网络预约出租汽车运输证），租赁给彤班公司运营。

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询万郡公司名下151辆近两年（2018年9月13日至2020年9月13日）有151辆车辆存在交通违法行为10次以上。（证据材料：交警DG系统查询复制件）

万郡公司的151辆广州市网络预约出租汽车车辆违法信息10条以上，占网络预约出租汽车车辆总数2857台）比例为5.28%，超过5%的要求。其中，本次事故车辆（车牌号码粤AD91785）在两年内违法次数达36次，其中肇事司机驾驶粤AD91785后的违法次数达15次。

（证据材料：万郡公司名下151辆网络预约出租汽车违章情况核查表复印件）

（八）其他情况

1.肇事司机唐某某经朋友介绍于2020年5月22日到花都区茶园市场（花都区新华街大华二路金满城西五街5-10商铺）的广州信治汽车贸易有限公司（中介）咨询，与中介的相关人员于2020年5月25日到万郡公司签订了签约意向单、驾驶员信息采集表和阳光协议，与彤班公司签订特殊承诺单、安全行车责任书、驾驶员安全生产责任书、驾驶员安全承诺书、网约车驾驶员职业

天河区大观中路1号之一601（仅限办公），注册资本：壹仟贰佰壹拾万元人民币，成立日期：2018年01月29日，营业期限2018年01月29日至长期，经营范围：租赁业；

危害告知书（文件上未注明是彤班公司的文件和表格）等文件，彤班公司为唐某某办理网约车业务平台账户的开通、绑定、解绑等事宜，通过业务平台监测网约车的运行情况，彤班公司与唐某某根据网约车业务收益每月进行分成。万郡公司在现场签订文件后告知唐某某，旁边的工作人员（吴某某，万郡公司上海总部公司派遣到彤班公司负责后台运营）是车队队长，负责以后相关网约车的运营等有关事项，唐某某在2020年6月8日与彤班公司签订合作协议。唐某某于6月预约报名参加《网络预约出租汽车驾驶员证》，预约时间为2020年7月4日，2020年7月2日，公安-驾驶员审核结果信息详情发现有饮酒后驾驶记录，未能达到《网络预约出租汽车驾驶员证》的预约报名注意事项的要求，至事故发生时仍未能取得《网络预约出租汽车驾驶员证》。

2、彤班公司成立于2020年5月28日，与万郡公司签订了《新能源汽车租赁协议书》（协议书大部分需要填写的地方均空白，附属的车辆详细信息清单、车辆交接确认单、车辆入库单、车辆出库单、违章确认清单、签订时间均空白，协议书上只有两个单位加盖的公章）。彤班公司以每月2700元租赁万郡公司名下2857台网约车中的170台（均有广州市网络预约出租汽车运输证）用作经营网约车，彤班公司给介绍费通过网约车司机介绍、中介和口头委托万郡公司销售人员等途径招聘网约车司机(唐某某为万郡公司销售人员通过广州信治汽车贸易有限公司介绍给彤班公司），规定招聘的网约车司机在网络平台“国泰出

行”APP(重庆天行者科技公司开发)进行注册登记,彤班公司通过网络平台“国泰出行”APP对网约车司机进行派单、区域调度和委托其线上下发分成收入。

3.唐某某与彤班公司签订的合作协议中，在司机达到每天在线11小时且完成10单或者流水账达到300元，司机免租金且得到每月4500元的分成收入，为最低的收入，然后流水超过7800元以后，司机拿超出部分的90%分成，彤班公司拿10%的分成。为了拿高提成，唐某某在询问笔录中表示每天基本上都是开11个小时左右的网约车,这11个小时指的是APP平台在线时间,有的时候开14-15个小时,驾驶的最长时间是16.8个小时(唐某某手机上“国泰出行”APP在线记录)，事发当天是从早上6-7点的时候开始开网约车，然后开到事发20点58分的时候，一共是开了11个小时左右(在线时间),事发时唐某某准备开车回狮岭出租屋吃晚饭(事发时车辆未载客)，在沿花都区狮岭大道由南往北行驶至狮岭大道中出平步大道中北833米(狮岭大道秀泉水库路段)时,由第二车道变道至第一车道(靠路边的车道)时,车头与同向行驶的尹某某驾驶的轻便摩托车发生碰撞。

（九）事故当天天气情况

肇事时间为晚上，有路灯照明，视线良好，车流一般，现场无视频监控。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

唐某某驾驶机动车上路行驶时，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶，是造成事故的全部原因。

（二）间接原因

唐某某未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，仍然从事网约车经营活动，是导致此事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，广州市花都区“9•13”一般生产经营性道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

唐某某，肇事车辆驾驶员，唐某某驾驶机动车上路行驶时，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且变更车道时影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶并造成事故，并在事故双方责任认定中负全部责任。唐某某涉嫌交通肇事罪，建议由公安机关立案侦查并吊销唐某某机动车驾驶证。

五、其他处理建议

1、彤班公司无取得网络预约出租汽车经营许可，唐某某无取得《网络预约出租汽车驾驶员证》。按照《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第（一）款规定[6]，建议事故调查组将相关情况由花都区交通运输局函告白云区道路运输主管部门

[6]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条 违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，予以警告，并处以10000元以上30000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得经营许可，擅自从事或者变相从事网约车经营活动的……

予以处理。

2、万郡公司将公司名下车辆租赁给未取得网络预约出租汽车经营许可的单位进行经营活动，未跟踪车辆驾驶员持证上岗情况，建议事故调查组将相关情况由花都区交通运输局函告天河区道路运输主管部门予以处理。

六、事故防范和整改措施

虽然本次事故是由过境车辆违反相关法律法规造成的，事故单位也不在我辖区内，监管责任也不在我区，但我们要从事故中吸取教训，制定措施，预防和控制同类事故发生。

（一）进一步督促网络车经营企业落实安全生产主体责任。

各级各部门要切实抓好网络车经营企业安全生产主体责任的落实。要严格网络车经营企业的市场准入，加强对网络车经营企业的日常监督检查，督促其建立并落实安全生产责任制和安全保障措施，及时排查安全隐患。要加强网络车经营企业主要负责人、安全生产管理人员和驾驶员安全培训。对发生事故的网络车经营企业，要依法加大对企业负责人的责任追究力度和企业的经济处罚力度。

区交通运输部门和交警大队要督促网络车经营企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求，从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本职岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

（二）严查源头，加大道路查处力度。

区交通运输部门要对驾驶员从业资格证的发放、审验、换发等从严把关，并做好档案管理工作；区交通运输部门和交警大队要对我区内的网络预约出租汽车（专车、顺风车、快车）加大力度查处，打击车无证、人无证等违法行为，规范我区内的网络预约出租汽车经营活动。

（三）通报典型案例，强化警示教育。

区交通运输监管部门要将本次事故的处理结果通报到我区所有已备案的汽车租赁企业。让其从中吸取教训，得到警示，促进企业安全生产主体责任有效落实，企业管理人员认真履行职责。

广州市花都区“9•13”一般生产经营性道路

交通事故调查组